

1500193-38.2022.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... contato com ela. Eu já fui preso por tráfico e fiquei quase cinco anos preso. Eu já fui preso umas três vezes por tráfico e estou de liberdade condicional. Eu não sou usuário. Eu tenho 39 anos

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

Com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulina de Moraes, 444, Sala 06 - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1812 - E-mail: itapevajec@tjsp.jus.br

1500193-38.2022.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500193-38.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROBSON APARECIDO REYNALDO

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ROBSON APARECIDO REYNALDO, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 180, § 3º, do Código Penal, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 54/55.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO

O réu foi denunciado porque, segundo consta, em data incerta entre 02 de dezembro de 2021 e 19 de dezembro de 2021, em horário incerto, na Rua Atanásio Barros de Oliveira, nº 100, nesta Cidade e Comarca de Itapeva/SP, adquiriu um telefone celular da marca "Samsung", modelo Galaxy A01, preto, pelo valor de R\$50,00

(cinquenta reais), coisa que por sua natureza, desproporção entre valor e preço e pela condição de quem a oferecia, deveria presumir ter sido obtida por meio criminoso.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de avaliação de fl. 27, auto de entrega de fl. 22, bem como pelas provas orais colhidas em audiência. A autoria também é certa.

Vejamos.

Foram ouvidas quatro testemunhas em Juízo.

LETÍCIA APARECIDA DA CRUZ, representante da vítima, narrou que seu filho e 14 anos é bem descuidado e disse ter perdido celular. Fez o boletim de ocorrência e ele foi encontrado. Eu não conversei com ninguém que tenha usado esse aparelho. Só fui buscar na delegacia. O aparelho foi comprado em nome da IVANILDA e foi um presente da minha mãe.

IVANILDA APARECIDA GONÇALVES DE MORAES narrou ser tia do menor e o celular foi comprado no meu nome. Só soube dos fatos pela Letícia e a polícia.

EDER LUIZ COELHO, policial militar, narrou que abordaram o acusado e o aparelho encontrado tinha notícia de extravio. A EDENISE entrou em contato com a IVANILDA e ela apresentou a caixa e a nota fiscal do aparelho. O acusado disse que comprou de uma pessoa desconhecida pelo valor de R\$50,00. Eu já o conhecia de ocorrências policiais.

EDENISE APARECIDA DOS SANTOS, policial militar, narrou os fatos da mesma maneira que seu colega de farda. Acrescentou que a senhora IVANILDA não soube esclarecer como o sobrinho havia perdido o aparelho. O acusado falou que havia comprado o aparelho na vila mariana de um desconhecido pelo valor de R\$50,00.

Por fim o acusado foi ouvido em Juízo. Declarou que mora no Jardim Katian e cuida de porcos e da horta comunitária. Eu estava na cidade buscando lavagem e o rapaz me ofereceu o aparelho. Realmente estava muito barato, mas eu precisava de um celular para mandar fotos para os meus clientes. Eu não conhecia o rapaz e comprei porque estava com dinheiro. Eu paguei R\$50,00. O rapaz queria R\$100,00. Ele me falou que havia achado o celular ali mesmo. Eu usei o celular até os policiais pegarem. Eu moro sozinho no sítio. Tenho uma filha de 17 anos e tenho contato com ela. Eu já fui preso por tráfico e fiquei quase cinco anos preso. Eu já fui preso umas três vezes por tráfico e estou de liberdade condicional. Eu não sou usuário. Eu tenho 39 anos

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, os policiais civis narraram os fatos de forma firme, coesa e harmônica, não havendo dúvidas de que o celular foi encontrado com o acusado, que não negou os fatos.

Por outro lado, o réu admitiu ter comprado o celular de pessoa desconhecida, desacompanhado de periféricos, caixa ou nota fiscal, por valor muito inferior ao de mercado.

As circunstâncias narradas pelo próprio réu são suficientes para a certeza de que ele deveria saber da origem ilícita do bem que adquiriu, sendo as provas suficientes para a condenação.

Neste sentido cita Guilherme de Souza Nucci:

O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente - a origem ilícita do bem. (Código Penal Comentado, 10ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, página 851).

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme F.A. e certidões de fls. 37/44 o réu foi condenado definitivamente em três oportunidades (0006332-27.2015.8.26.0270, 0000030-50.2013.8.26.0270, e 0009875-58.2003.8.26.0270). A primeira condenação caracteriza a sua reincidência. A segunda poderá ser considerada para fins de Maus Antecedentes. A última delas, por ser demasiadamente antiga, deve ser tida com um indiferente penal. Em razão dos Maus Antecedentes, fixo pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ficam ambas compensadas.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno definitiva a reprimenda fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, ficando a pena de multa isolada afastada em razão da reincidência do acusado.

Considerando-se a pena aplicada, a reincidência do acusado, e seus múltiplos antecedentes criminais, o denunciado deverá iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a sua suspensão em razão da sua reincidência e por suas condições pessoais desaconselharem.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar ROBSON APARECIDO REYNALDO, já devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O acusado respondeu ao presente processo sem estar tolhido de sua liberdade por prisão cautelar decretada nos autos, razão pela qual lhe faculto o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA